P U T U S A N

Nomor 2688/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pidana sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Rizki;**
Tempat Lahir	:	Medan;
Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun/ 16 Oktober 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Aluminium Lingkungan XV Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli/ Jalan Alpaka IV Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tukang Las;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2688/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn., tanggal 21 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2688/Pid.Sus/2022/PN. Mdn., tanggal 21 November 2022, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*** dalam ***Dakwaan Pertama***.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZKI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 50.000,-

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ada terjadi peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Rizki. Kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu mengatur strategis dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya saksi Dionesius Simanjuntak mendatangi terdakwa lalu membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa sedangkan saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dian F. Permana menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi Dionesius Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dian F. Permana. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai yang merupakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari seorang laki-laki yang bernama ABEL (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Selanjutnya tersangka beserta barang bukti ke Sat Res Narkotika Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5935/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangai oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah sari M tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama **RIZKI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RIZKI** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap, Saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi Dian F. Permana (masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli ada terjadi peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Rizki. Kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu mengatur strategis dengan cara melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya saksi Dionesius Simanjuntak mendatangi terdakwa lalu membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa sedangkan saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dian F. Permana menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian, dan pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut saksi Dionesius Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Roy B. Simanjuntak, saksi Pardamean Harahap dan saksi Dian F. Permana. Kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dari tangan sebelah kanan terdakwa dan uang tunai yang merupakan uang hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beli dari seorang laki-laki yang bernama ABEL (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang mana tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali agar memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, Selanjutnya tersangka beserta barang bukti ke Sat Res Narkotika Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5935/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangai oleh Riski Amalia, S.IK dan Husnah sari M tanjung, S.Pd pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa atas nama **RIZKI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Roy B. Simanjuntak, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan seorang petugas kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli ada peredaran narkotika;
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut rekan Saksi yakni saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran yakni sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dionesius Simanjuntak, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Abel (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dionesius Simanjuntak,** dibawah janji menurut agama Kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan seorang petugas kepolisian yang bertugas di Polrestabes Medan;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli ada peredaran narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi melakukan penyamaran yakni sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Abel (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge);*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang terjadi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli oleh para Saksi yang merupakan petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap para Saksi menyita 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama Abel (DPO) pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5935/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama RIZKI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 996/09.03.00/2022 tanggal 29 September 2022 yang ditanda tangani oleh Agus Hidayat dan Sri Winarti barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli oleh para Saksi yang merupakan petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama Abel (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5935/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama RIZKI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :996/ 09.03.00/ 2022 tanggal 29 September 2022 yang ditanda tangani oleh Agus Hidayat dan Sri Winarti barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u>;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Rizki** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I</u>;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima sedangkan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli dan penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Alpaka VII Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli ada peredaran narkotika dan untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Dionesius Simanjuntak, para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seorang laki-laki bernama Abel (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5935/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh RISKI AMALIA, S.IK dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama RIZKI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang berkerja sebagai tukang las membuktikan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair telah terbukti, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu***;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai tukar maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rizki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Rizki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **23 Desember 2022** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.**, dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Kharya Saputra, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**
Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Enny Reswita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)